PHỤ LỤC 9

Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số

NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024....)

Phụ lục này ("**Phụ Lục**") được lập ngày 10 tháng 06 năm 2024 tại Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận, giữa Các Bên dưới đây:

BÊN BÁN:

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY TNHH DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	3400573917
Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền	:	**Ông/Bà PHÙNG HẢI ĐĂNG** Chức vụ: **Giám đốc Điều hành Dự án**
Theo văn bản ủy quyền số	:	07/2024-UQ-DVBT ngày 29/12/2023
Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân số	:	001079010072 cấp ngày 10/02/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường Hòn Giồ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ liên hệ	:	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại	:	1900636666
Số tài khoản	:	3171157970066 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)_Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Mã số thuế	:	3400573917

BÊN MUA:

Ông/Bà	:	**THẠCH NGUYÊN PHONG**
Thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu số/CMND	:	079093015131 cấp ngày : 27/11/2021 tại : Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Ngày hết hạn	:	05/04/2033
Ông/Bà	:	**NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**
CMND/HC/CCCD	:	079195000613 cấp ngày: 23/01/2022 tại: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn	:	12/01/2035

Scanned with CamScanner

*(Bên Bán và Bên Mua được gọi riêng là "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**", được hiểu tùy từng ngữ cảnh).*

TRÊN CƠ SỞ:

A. Các Bên đã ký kết Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số **NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN** ngày 10/06/2024 và các phụ lục đính kèm ("Hợp Đồng");

B. Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng thực tế của Các Bên khi thực hiện Hợp Đồng;

DO ĐÓ, NAY, Các Bên thống nhất lập và ký kết Phụ Lục này để bổ sung vào Hợp Đồng nội dung sau đây:

Điều 1. Bổ sung vào Hợp Đồng nội dung như sau:

1.1. Bên Mua hiểu và đồng ý rằng, Bên Bán có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của Bên Mua được cung cấp/thu thập dưới bất kỳ hình thức nào trước hoặc trong quá trình Bên Mua lựa chọn mua sản phẩm tại Dự Án thông qua việc Các Bên ký kết phiếu đăng ký đặt cọc để mua bất động sản, giấy đặt cọc, Hợp đồng mua bán và/hoặc văn bản khác có liên quan ("**Giao Dịch**") (bao gồm (i) dữ liệu cá nhân cơ bản, (ii) dữ liệu cá nhân nhạy cảm (nếu có) ("**Dữ Liệu Cá Nhân**") nhằm mục đích thực hiện Giao Dịch này và/hoặc nhằm các mục đích khác vì lợi ích của Bên Mua, được Bên Bán thông báo/thông tin công khai dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ: website, email, tin nhắn, …) và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc này (sau đây gọi chung là "**Mục Đích**").

Để làm rõ, bất kỳ thông tin của (các) cá nhân nào khác được Bên Mua đề cập, cung cấp cho Bên Bán trước và trong quá trình thực hiện Giao Dịch này, Bên Bán theo đây hiểu rằng Bên Mua đã có đầy đủ sự đồng ý hợp lệ của (các) cá nhân này cho việc cung cấp thông tin nêu trên nhằm thực hiện Mục Đích và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu.

1.2. Phù hợp Mục Đích tại Điều này, Bên Bán có thể trực tiếp thực hiện hoặc thông qua Bên thứ ba khác bao gồm nhưng không giới hạn như: các công ty liên kết, công ty thành viên, các đối tác, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, đơn vị tư vấn và/hoặc các bên thứ ba khác mà Bên Bán thuê để cung cấp hàng hóa/dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Bên Bán, … để thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Bên Bán sẽ thực hiện mọi biện pháp để yêu cầu các Bên thứ ba này cam kết thực hiện các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

1.3. Bên Mua hiểu rằng việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân là bắt buộc và cần thiết để thực hiện Mục Đích tại Điều này. Trường hợp Bên Mua rút lại sự đồng ý, hoặc có bất kỳ yêu cầu/hoạt động nào hạn

Scanned with CamScanner

chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân thì các yêu cầu của Bên Mua có thể dẫn đến: (i) Mục Đích sẽ không được thực hiện đầy đủ, (ii) tùy từng trường hợp, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện Giao Dịch này, (iii) hoặc có thể được xem là sự đơn phương chấm Giao Dịch từ phía Bên Mua. Trường hợp phải chấm dứt Giao Dịch này do Bên Mua rút lại sự đồng ý hoặc có bất kỳ yêu cầu/hoạt động nào hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, Bên Mua đồng ý Bên Bán có quyền xử lý theo quy định tại Điều 11.5 của Hợp Đồng này.

1.4. Để làm rõ, việc rút lại sự đồng ý hoặc bất kỳ yêu cầu, hoạt động nào hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (nếu có) của Bên Mua không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của Bên Bán trước thời điểm Bên Mua rút lại sự đồng ý hoặc yêu cầu. Việc rút lại sự đồng ý hoặc bất kỳ yêu cầu, hoạt động nào hạn chế việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (nếu có) phải được lập bằng văn bản và gửi đến Bên Bán theo quy định tại Điều 15 của Giao Dịch này.

1.5. Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được lưu giữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện Mục Đích tại Điều này, phù hợp với thỏa thuận giữa Các Bên. Bên Bán có thể cần lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân ngay cả khi Giao Dịch đã chấm dứt để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hoặc nhằm ngăn chặn gian lận và/hoặc trả lời các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Bên Bán theo quy định của pháp luật.

1.6. Liên quan đến giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm thuộc Dự Án theo thỏa thuận giữa Bên Bán và ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Bên Bán đảm bảo (i) việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch này sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên Mua theo quy định tại Hợp Đồng này và (ii) Bên Mua có đầy đủ các quyền theo quy định của Hợp Đồng này và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn quyền định đoạt, chuyển nhượng Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và được cấp Giấy Chứng Nhận.

1.7. Bên Mua đồng ý và xác nhận rằng, Bên Mua đã được Bên Bán cung cấp đầy đủ thông tin của Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng và Dự Án. Theo đó, Bên Mua (i) đồng ý và không có ý kiến đối với các giao dịch thế chấp tài sản bảo đảm của Bên Bán nêu tại Điều 1.6 của Phụ Lục này và (ii) đồng ý mua Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng thuộc Dự Án mà Bên Bán không phải thực hiện giải chấp tài sản bảo đảm nêu trên.

Điều 2. Điều khoản chung:

2.1. Phụ Lục này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Phụ Lục này được ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Các Bên đảm bảo có thẩm quyền và năng lực theo quy định của Phụ Lục này và pháp luật để ký kết và thực hiện Phụ Lục này.

Scanned with CamScanner

2.3. Trong Phụ Lục này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ có ý nghĩa như các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Hợp Đồng, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu diễn giải theo một nghĩa khác.

2.4. Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày được Các Bên ký kết và là một phần không tách rời của Hợp Đồng. Các nội dung không quy định tại Phụ Lục này sẽ áp dụng quy định của Hợp Đồng và pháp luật áp dụng.

2.5. Kể từ ngày Phụ Lục này có hiệu lực, ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ Lục này, các nội dung còn lại của Hợp Đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành đối với Các Bên. Nếu có mâu thuẫn, không thống nhất của cùng một nội dung giữa Phụ Lục này và Hợp Đồng thì nội dung tại Phụ Lục này sẽ được áp dụng.

2.6. Trường hợp có điều khoản và/hoặc quy định nào trong Phụ Lục này bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại, Các Bên sẽ thỏa thuận để sửa đổi điều khoản hoặc quy định đó cho phù hợp với ý chí Các Bên và quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất. Các Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Phụ Lục này.

2.7. Phụ Lục này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt với mỗi bản gốc có chữ ký gốc của người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên và có giá trị như nhau, Bên Bán giữ 02 (hai) bản, Bên Mua giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện.

Trong trường hợp Bên Mua là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là cá nhân/tổ chức nước ngoài thì văn bản này sẽ được lập thêm 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
THÁCH NGUYỄN PHƯƠNG	**PHÙNG HẢI ĐĂNG**
Nguyễn Lê Kim Ngân	**Giám đốc Điều hành Dự án**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN
M.S.D.N: 3400573917 - C.T.T.N.H.H - TP. PHAN THIẾT - T. BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10/06/2024....)

Phụ lục này ("**Phụ Lục**") được lập ngày 10 tháng 06 năm 2024., tại Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận, giữa Các Bên dưới đây:

BÊN BÁN NHÀ/CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Tên doanh nghiệp	:	**CÔNG TY TNHH DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN**
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	3400573917
Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền	:	**Ông/Bà PHÙNG HẢI ĐĂNG** Chức vụ: **Giám đốc Điều hành Dự án**
Theo văn bản ủy quyền số	:	07/2024-UQ-DVBT ngày 29/12/2023
Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân số	:	001079010072 cấp ngày 10/02/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Địa chỉ trụ sở chính	:	Đường Hòn Giồ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ liên hệ	:	65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại	:	1900636666
Số tài khoản	:	3171157970066 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)_Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Mã số thuế	:	3400573917

*(Sau đây gọi tắt là "**Bên Bán**"),*

Và:

BÊN MUA NHÀ/CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:

Ông/Bà	:	**THẠCH NGUYÊN PHONG**
Thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu số/CMND	:	079093015131 cấp ngày : 27/11/2021 tại : Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Ngày hết hạn	:	05/04/2033
Ông/Bà	:	**NGUYỄN LÊ KIM NGÂN**
CMND/HC/CCCD	:	079195000613 cấp ngày: 23/01/2022 tại: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn	:	12/01/2035

Scanned with CamScanner

*(Sau đây gọi là "**Bên Mua**");*

*(Bên Bán và Bên Mua sau đây gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**", theo yêu cầu của ngữ cảnh)*

XÉT RẰNG:

- *Các Bên đã ký kết Hợp đồng mua bán nhà/công trình xây dựng số NWP.5.5-2.28/2024/HDMB/DVBT-TNP-NLKN ngày 10./.06/2024..... và các phụ lục đính kèm ("Hợp Đồng");*

- *Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng thực tế của Các Bên khi thực hiện Hợp Đồng.*

DO ĐÓ, NAY, Các Bên thống nhất lập và ký kết Phụ Lục này để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hợp Đồng như sau:

Điều 1. Gói ưu đãi sử dụng sân golf

1.1. Điều kiện áp dụng Gói Ưu Đãi:

Bên Bán cam kết Bên Mua sẽ được hưởng các ưu đãi tương đương với các ưu đãi của thành viên sân Golf PGA Garden thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương đến hết năm 2058 ("**Gói Ưu Đãi**") khi Bên Mua đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

(a) Hoàn tất ký kết Hợp Đồng và/hoặc các văn bản khác liên quan đến Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng theo yêu cầu của Bên Bán và đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Đợt 1 theo quy định tại Hợp Đồng;

(b) Tuân thủ đầy đủ quy định, hướng dẫn của Bên Bán và/hoặc nội quy, quy định, chính sách của Câu lạc bộ trong quá trình sử dụng Gói Ưu Đãi.

1.2. Nội dung Gói Ưu Đãi:

(a) Bên Mua được hưởng chế độ, quyền lợi tương đương ưu đãi dành cho loại thành viên 35 *(ba mươi lăm)* năm của Câu lạc bộ.

Để làm rõ, (i) Bên Mua vẫn phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh thực tế trong quá trình chơi gôn và/hoặc sử dụng các dịch vụ khác tại Câu lạc bộ, phí sử dụng dịch vụ khác theo quy định của Câu lạc bộ tại từng thời điểm; và (ii) Gói Ưu Đãi này được duy trì đến hết năm 2025, kể từ năm 2026, Bên Mua sẽ thực hiện đóng các khoản phí theo quy định của Câu lạc bộ để duy trì quyền lợi Gói Ưu Đãi.

(b) Gói Ưu Đãi có giá trị sử dụng theo thông báo của Bên Bán và/hoặc Câu lạc bộ.

(c) Các Bên thống nhất rằng nội dung Gói Ưu Đãi có thể thay đổi theo chính sách của Câu lạc bộ, quy định của pháp luật và/hoặc các nguyên nhân khách quan khác. Trường hợp phát sinh những thay đổi này, Bên Bán cam kết Bên Mua vẫn được hưởng các quyền lợi với giá trị tương đương Gói Ưu Đãi đã cam kết nêu trên. Trong trường hợp này, Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày áp dụng các thay đổi (nếu có).

(d) Bên Mua cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến Gói Ưu Đãi theo quy định pháp luật (nếu có).

(e) Gói Ưu Đãi không được quy đổi thành tiền và Bên Bán/Câu lạc bộ không có nghĩa vụ hoàn tiền cho Bên Mua.

Scanned with CamScanner

(f) Bên Mua được quyền chuyển nhượng quyền lợi theo Gói Ưu Đãi cho người khác theo thủ tục và quy định của Câu lạc bộ. Việc chuyển nhượng phải dựa trên khung giá và chịu phí chuyển nhượng do Câu lạc bộ quy định. Để làm rõ, Bên Mua chỉ được quyền chuyển nhượng khi (i) toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng được chuyển giao đồng thời với việc chuyển nhượng quyền lợi theo Gói Ưu Đãi, (ii) Bên Bán và/hoặc Câu lạc bộ có thông báo về việc Bên B đã được sử dụng Gói Ưu Đãi, (iii) Bên Mua đã nộp đầy đủ, tối thiểu 50% Giá Bán Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng, (iv) thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật khi thực hiện chuyển nhượng, cũng như chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí và lệ phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng này. Bên nhận chuyển nhượng được hưởng quyền lợi theo Gói Ưu Đãi trong thời hạn tương ứng còn lại.

Bên Mua cam kết Bên nhận chuyển nhượng sẽ không có bất kỳ yêu cầu khác và/hoặc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào đối với Bên Bán liên quan đến Gói Ưu Đãi theo quy định tại Phụ Lục này. Mọi tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại (nếu có) sẽ do Bên Mua và Bên nhận chuyển nhượng tự giải quyết.

1.3. Trường hợp Bên Mua vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng hoặc Bên Mua thanh lý Hợp Đồng trước thời hạn, Bên Bán thực hiện thu hồi Gói Ưu Đãi và Bên Mua phải thanh toán cho Bên Bán giá trị Gói Ưu Đãi tương ứng với thời gian Bên Mua đã sử dụng tính đến thời điểm Bên Bán thu hồi. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán các chi phí này theo thông báo bằng văn bản của Bên Bán. Bên Mua cam kết sẽ không có bất kỳ yêu cầu và/hoặc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào đối với Bên Bán liên quan đến Gói Ưu Đãi bị thu hồi theo quy định tại Điều này.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ Lục này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. Phụ Lục này được ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Các Bên đảm bảo có thẩm quyền và năng lực theo quy định của Phụ Lục này và pháp luật để ký kết và thực hiện Phụ Lục này.

2.3. Trong Phụ Lục này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ có ý nghĩa như các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Hợp Đồng, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu diễn giải theo một nghĩa khác.

2.4. Phụ Lục này có hiệu lực kể từ ngày được Các Bên ký kết và là một phần không tách rời của Hợp Đồng. Các nội dung không quy định tại Phụ Lục này sẽ áp dụng quy định của Hợp Đồng và pháp luật áp dụng.

2.5. Kể từ ngày Phụ Lục này có hiệu lực, ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ Lục này, các nội dung còn lại của Hợp Đồng sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành đối với Các Bên. Nếu có mâu thuẫn, không thống nhất của cùng một nội dung giữa Phụ Lục này với Hợp Đồng thì nội dung tại Phụ Lục này sẽ được áp dụng.

2.6. Trường hợp có điều khoản và/hoặc quy định nào trong Phụ Lục này bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định là vô hiệu hoặc không có giá trị pháp lý hoặc không có hiệu lực thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và/hoặc nội dung còn lại, Các Bên sẽ thỏa thuận để sửa đổi điều khoản hoặc quy định đó cho phù hợp với ý chí Các Bên và quy

Scanned with CamScanner

định pháp luật trong thời gian sớm nhất. Các Bên sẽ tiếp tục và không làm gián đoạn việc thực hiện các điều khoản, quy định khác vẫn đang có giá trị của Phụ Lục này.

2.7. Phụ Lục này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt với mỗi bản gốc có chữ ký gốc của người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên và có giá trị như nhau, Bên Mua giữ 02 (hai) bản, Bên Mua giữ 01 (một) bản để làm cơ sở thực hiện.

Trong trường hợp Bên Mua là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là cá nhân/tổ chức nước ngoài thì văn bản này sẽ được lập thêm 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi Bên giữ 01 (một) bản. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

BÊN MUA/ĐẠI DIỆN BÊN MUA	**ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*
THẠCH NGUYỄN PHƯƠNG	
Nguyễn Lê Kim Ngân	**PHÙNG HẢI ĐĂNG** **Giám đốc Điều hành Dự án**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DELTA-VALLEY BÌNH THUẬN

Scanned with CamScanner